



Vysvětlíme, co je zastoupení členem domácnosti, kdy ho můžete využít, jak získáte takového zástupce, co pro Vás bude dělat a jak zastoupení členem domácnosti zanikne.

Kdy mohu využít zastoupení členem domácnosti?

Pokud máte **duševní poruchu**, která Vám brání samostatně řešit právní věci, můžete si zvolit někoho z blízkých, kdo Vás bude zastupovat. *Duševní poruchou je například duševní onemocnění, mentální postižení i porucha autistického spektra.*

O zastoupení členem domácnosti pak **musí rozhodnout soud**. Tím se toto zastoupení liší od zmocnění, které vzniká udělením plné moci (prohlášení, kterým dáte najevo, že Vás někdo bude zastupovat ve vymezených oblastech a vymezeném rozsahu). **Soud neomezí Vaši svéprávnost**, při řešení běžných právních záležitostí tak ale dostanete potřebnou **pomoc a podporu**.

Svéprávnost by Vám soud mohl omezit, jen kdyby Vám jinak hrozila závažná újma a nestačilo by některé z mírnějších opatření. Podrobnosti v letáku [Řízení o omezení svéprávnosti](#).

Co jsou právní záležitosti?

Zařizováním právních záležitostí se myslí **jednání, které má právní následky**. Většinou tak člověk získává práva a/nebo povinnosti. *Právně jednáte, třeba když si pronajmete byt, požádáte o důchod nebo si něco koupíte v obchodě.* Mezi právní záležitosti **nepatří** rozhodnutí, *co si oblečete, s kým se budete vídat, jestli budete kouřit nebo půjdete na procházku.*

Kdo může dělat zástupce člena domácnosti?

Takovým zástupcem může být **někdo z těchto Vašich blízkých**:

- Váš potomek (dcera, syn, vnučka, vnuk), předek (matka, otec, babička, dědeček), sourozenec, manžel, manželka nebo registrovaný partner či partnerka bez ohledu na to, zda s Vámi žije,
- nebo někdo jiný, pokud s Vámi žije alespoň 3 roky.

Zástupců můžete mít i **více**. Stačí, aby vždy jednal jen jeden z nich.

Co zástupce člena domácnosti dělá?

Zástupce **přímo jedná za Vás** ve Vašich právních záležitostech. Tím se toto zastoupení nejvíce liší od nápomoci při rozhodování. Při jednání vždy musí **dbát** o ochranu Vašich **zájmů**, naplňování Vašich **práv**, a pokud to jde, také Vašich **představ** a **přání**.



Zástupce Vás zastupuje jen v **běžných záležitostech**.

Co vše je běžná záležitost, se však hodnotí u každého člověka zvlášť. Záleží na Vašich životních poměrech a výši Vašich příjmů. Běžnou záležitostí ale nikdy není prodej domu nebo sjednání půjčky. Zástupce také nemůže rozhodnout o zásahu do Vaší integrity s trvalými následky, *například o závažné operaci*.

Také může nakládat s Vašimi **příjmy** potřebnými pro obstarání běžných záležitostí. *Může za Vás například vyřídit občanský průkaz, zaplatit nájem, poplatek za odpad nebo sociální službu.* Pokud nakládá s penězi na Vašem **účtu u banky**, může měsíčně zaplatit jen částku ve výši **životního minima** (5 500 Kč).

Jak zastoupení členem domácnosti vznikne?

Zástupce Vám musí dopředu **říct**, že Vás bude zastupovat. Musí Vám také **vysvětlit**, co to pro Vás bude znamenat. Jeho návrh můžete **odmítnout**. Odmítnout můžete přitom **jakkoliv**, nejen slovně. Sami také můžete někomu **navrhnout**, aby byl Vaším zástupcem.

Zastoupení členem domácnosti musí **schválit soud**. Soud se Vás znovu bude ptát, jestli **souhlasíte** s tím, aby byl někdo Vaším zástupcem. Soudce Vás proto může navštívit doma nebo v zařízení, kde žijete, anebo nařídít jednání v budově soudu.

Můžete soudu navrhnout zastoupení členem domácnosti, pokud **rozhoduje**, jestli Vás **omezí** ve svéprávnosti. Soud Vám buď vyhoví, nebo vysvětlí, proč Vám vyhovět nemůže.

Jak zastoupení členem domácnosti zanikne?

Pokud již máte svého zástupce a zvolíte si také svého **podpůrce** (uzavřete s ním smlouvu o nápomoci), zastoupení **zanikne**. Zastoupení také zanikne, pokud Vám soud jmenuje **opatrovníka**.

Zastoupení členem domácnosti ale **nezanikne**, pokud by se nápomoc nebo opatrovnictví týkaly jiných záležitostí než těch, ve kterých za vás jedná zástupce.

Zastoupení členem domácnosti také zanikne, pokud sami **odmítnete** další zastupování, nebo se ho **vzdá zástupce**.

Kde zjistím víc o jiných druzích podpory v právním jednání?

Vysvětlení, jak Vám někdo může pomoci ve Vašem právním jednání nebo jednat za Vás, najdete v našem letáku [Podpora v právním jednání](#).

Kdy a jak soud rozhoduje o omezení svéprávnosti, zjistíte také z letáku [Řízení o omezení svéprávnosti](#).

Letáky ombudsmana najdete na [ochrance.cz](#) v části [Nevím si rady se svou životní situací](#).